

1501128-98.2020.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... aplicação seja uma constante em todos os roubos. Sustentou que o acusado não consumou o crime de roubo e muito menos sabia da existência de tal ilícito. Consignou, ainda, que há ausência de dolo em relação ao crime de roubo, pois nitidamente o acusado não teve qualquer participação no ato ilícito informado na exordial acusatória. Ademais, ainda em relação ao crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 04 de novembro de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1501128-98.2020.8.26.0286 - Controle nº 2020/001040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Réu:

TANIA PEREIRA DIAS, ALDENIZA BATISTA DA SILVA, FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA, MARCOS VIEIRA SARAIVA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA e RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA
41.099.04128.883.85819.633.89836.560.45545.4685.91 e 47.7105.36

Vistos.

MARCOS VIEIRA SARAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, artigo 146, do Código Penal, por quatro vezes, c.c. artigo 70, também do Código Penal, artigo

180, "caput", artigo 288, parágrafo único, artigo 311, combinados com o artigo 29, "caput", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, dos artigos 45 e no artigo 46, ambos do Decreto-lei nº 3.688/1941, e do artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, artigo 146, do Código Penal, por quatro vezes, c.c. artigo 70, também do Código Penal, artigo 180, "caput", artigo 288, parágrafo único, artigo 311, combinados com o artigo 29, "caput", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, dos artigos 45 e no artigo 46, ambos do Decreto-lei nº 3.688/1941, e do artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03; FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA, RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA, ALDENIZA BATISTA DA SILVA e TANIA PEREIRA DIAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 180, "caput", artigo 288, parágrafo único, artigo 311, combinados com o artigo 29, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, e do artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, pois segundo consta dos autos, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 22 horas e 56 minutos, na Rua Doutor Néilson de Souza Campos, nº 185, Bairro Vila Martins, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA e MARCOS VIEIRA SARAIVA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas Odail de Sousa Mendes Viana e vizinhos deste, subtraíram, para proveito comum, R\$5.000,00 (cinco mil reais), em dinheiro, 01 (um) óculos, 01 (um) kit de beleza Natura, 01 (um) aparelho de som, 01 (uma) bijuteria, pertencentes a Odail.

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e lugar descritas, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA e MARCOS VIEIRA SARAIVA, qualificados nos autos, constrangeram as pessoas de Mônica Aparecida de Oliveira, Taidi Trajano Leal, Eliete Trajano Leal e Samuel da Silva Jacob, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA e MARCOS VIEIRA SARAIVA, fingiram ser funcionários públicos, apresentando-se e exibindo distintivo para se identificarem como policiais civis.

Consta, também, que MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA, MARCOS VIEIRA SARAIVA, FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA, RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA, ALDENIZA BATISTA DA SILVA e TANIA PEREIRA DIAS, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 23 horas e 30 minutos, na Rua Orestes Faustino Bonini, nº 47, Bairro Portal do Éden, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, ocultavam, em proveito de todos, coisa que sabiam ser produto de procedência criminosa, qual seja, o veículo Fiat, modelo Uno Way 1.4, chassi 9BD195163C0157796, utilizado na prática do roubo narrado acima, pertencente à vítima Valdir Conceição dos Santos. Consta que MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA, MARCOS VIEIRA SARAIVA, FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA, RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA, ALDENIZA BATISTA DA SILVA e TANIA PEREIRA DIAS, em data não precisada nos autos, mas certamente entre os dias 04 e 17 de agosto de 2020, em local incerto, agindo com o mesmo propósito, adulteraram sinal identificador de veículo, ou seja, substituíram as placas originais do Fiat, modelo Uno Way 1.4, chassi 9BD195163C0157796, (EIH - 8885), por outras não autênticas (ELG-8542).

Consta, também, que MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA, MARCOS VIEIRA SARAIVA, FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA, RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA, ALDENIZA BATISTA DA SILVA e TANIA PEREIRA DIAS, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 23 horas e 30 minutos, na Rua Orestes Faustino Bonini nº 47, Bairro Portal do Éden, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, atuando previamente combinados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mantiveram sob sua guarda e ocultaram armas de fogo, a saber: uma pistola, marca "Taurus", calibre 380, numeração "pinado" (ou seja, arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado), municiada com quinze cartuchos íntegros, e um revólver, marca "Taurus", calibre 38, numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, por fim, que MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA, MARCOS VIEIRA SARAIVA,

FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA, RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA, ALDENIZA BATISTA DA SILVA e TANIA PEREIRA DIAS, em data anterior a dos fatos acima narrados, em hora e local incertos, associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais, mediante emprego de armas de fogo.

A denúncia foi recebida em 27/08/2020 (fls. 310/311).

Houve o aditamento da denúncia em duas oportunidades, às fls. 318/319 e às fls. 408/409, sendo estes recebidos pelo juízo às fls. 357/359 e 446/448.

Os réus Marcos Alexandre, Marcos Vieira, Francisco, Tania, Rafaela e Aldeniza foram pessoalmente citados às fls. 485, 487, 489, 491, 588, 589, respectivamente.

A resposta escrita à acusação foi apresentada pela defesa dos réus Marcos Vieira às fls. 500/503, Tania, às fls. 519/522, Marcos Alexandre, às fls. 554, Rafaela, às fls. 565/566, Aldeniza, às fls. 567/568, Francisco, às fls. 599/600.

Por ocasião do início da instrução foram ouvidas as vítimas, Odail de Sousa Mendes Viana e Eliete Trajano Leal, bem como foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, Sergio Regio e Marcelo Ramos Negrão, policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Em audiência realizada em continuação foram ouvidas as vítimas Mônica Aparecida de Oliveira, Taidi Trajano Leal e Samuel da Silva Jacob.

Houve desistência das partes quanto à oitiva da vítima Valdir e desistência por parte da defesa do réu Marcos Vieira quanto à oitiva das testemunhas Washington Caetano e Paulo Eduardo Simão, homologadas pelo juízo.

Ao final foram interrogados os réus.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a parcial procedência da ação penal. Requereu a absolvição de todos os acusados em relação aos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo, face a insuficiência de provas quanto ao ânimo de associação para a prática de outros delitos, sendo insuficiente a prova de concurso de agentes, bem como a absolvição do crime de adulteração de sinal de veículo, pois o veículo estava com as placas adulteradas e cobertas, para dificultar sua identificação, não sendo possível concluir que a prova autoriza a condenação dos acusados. Quanto aos demais delitos, entende que procede a ação. A vítima Odail reconheceu Marcos Alexandre como um dos agentes que lhe dirigiu a ameaça, sendo que nesta data, a vítima Monica reconheceu o acusado Marcos Vieira. Narrou que Odail fez certa confusão em relação ao acusado Francisco, mas a vítima Monica efetuou o reconhecimento, sendo clara a prova de autoria do crime de roubo imputado aos acusados Marcos Vieira e Marcos Alexandre. Quanto aos demais acusados, Francisco, Rafaela, Aldeniza e Tania, verifica-se que os bens ilícitos foram localizados em sua posse, as armas estavam ocultas, nas dependências da casa, inclusive no quintal, e os demais bens, conforme Tania esclareceu, estavam na sala da casa, onde foram recuperados pela polícia militar. No mais, parte do dinheiro estava com Francisco, que alegou ser parte de seu trabalho, sendo que havia um kit de beleza na posse dele, sendo óbvio que o réu estava ciente da natureza ilícita de tais bens e ali estava em conluio com os demais, tanto que tentou fugir no momento da abordagem, prevalecendo a palavra dos policiais sobre a negativa dos réus, que sequer conheciam. Consta que o Peugeot era de propriedade de Marcos e Rafaela, foi utilizado no crime e através dele foi possível apreender o armamento, reconhecido pelas vítimas, havendo recuperação de parte da res furtiva. A prova indicou que os roubadores tentaram se passar por policiais, sendo que a vítima Monica esclareceu que o roubo foi facilitado por terem se apresentado como policiais, portando distintivos e vestimenta de policiais, que foram localizados na residência em que foram presos. Destaca que o roubo foi realizado em concurso de agentes, conforme esclareceram todas as vítimas, bem como empregadas armas de fogo, que foram recuperadas na residência onde estavam os réus, ocultas, sendo periciadas, com a conclusão que se tratava de armamento proibido. Requereu a condenação pelos referidos delitos. Quanto à dosimetria da pena, Marcos Vieira é primário, podendo a pena ser fixada no mínimo, por não ter ocorrido abuso nos meios intimidatórios. Não há o que considerar na segunda fase e as causas de aumento são as indicadas na denúncia. Quanto à receptação, cabe a fixação no mínimo, o mesmo quanto as contravenções e ocultação de arma de fogo.

Mesmas diretrizes se aplicam a Marcos Alexandre, que é portador de maus antecedentes, e na segunda fase se aplica a agravante da reincidência específica. Francisco é reincidente específico e portador de maus antecedentes, cabendo quanto a receptação e ocultação de arma de fogo de uso proibido, elevação da pena nas duas fases, cabendo a soma ante o cúmulo material. Quanto Rafaela, Aldenizia e Tania são primárias, podendo ser fixadas penas mínimas para referidos delitos. Os regimes prisionais, em que pese a primariedade de Marcos Vieira, ante a gravidade do crime de roubo e a somatória das penas dos demais delitos, deve ser o fechado. Quanto a Marcos Alexandre e Francisco exige-se o regime mais severo. Quanto as demais acusadas, pela somatória das penas, cabível a fixação do regime inicial aberto. Requereu a absolvição de todos os réus quanto aos crimes do artigo 288 e 311, ambos do Código Penal.

A defesa do réu Marcos Vieira, em alegações finais escritas (fls. 944/953) alegou que a presente ação penal deve ser julgada totalmente improcedente, a fim de que o acusado seja absolvido, pois é absolutamente inocente. Destaca que as imputações que pesam em seu desfavor são frágeis e inconsistentes. Preliminarmente, alegou a ausência de motivo sustentável que oriente a propositura da ação em exame, posto que o depoimento prestado pela vítima em sede policial é tendencioso, caracterizando uma orientação por parte das autoridades com intuito de prejudicar o acusado. Afirmou que o réu não teve qualquer participação nos fatos que lhe acusam, tendo trazido a verdade dos fatos em sede de audiência, quando negou veementemente qualquer participação no que compreende o crime de roubo. Destacou que a vítima teve dúvida quando do reconhecimento realizado em juízo, bem como as outras testemunhas ouvidas em audiência de instrução não trouxeram certeza quanto a participação do acusado. Afirmou que conforme se verifica dos autos o reconhecimento em sede de delegacia parecer ter sido orientado, induzido pelas autoridades policiais. Sustentou que, como está demonstrado nos autos, o acusado não cometeu o ilícito em tela, eis que ele trabalha de forma autônoma e no dia dos fatos estava na Cidade de Itu, visitando familiares e amigos. Ponderou que está havendo uma confusão por parte da vítima, sendo que os depoimentos dos policiais são contraditórios, confusos, sem elementos necessários para uma imputação do crime ou para uma possível condenação. Alegou que o acusado informou que estava na residência com seus familiares quando foi surpreendido com a invasão dos Policiais Militares, sendo acusado da prática do crime de roubo, esclarecendo que não sabe de quem são ou quem trouxe os objetos apreendidos na residência, sendo que nada de ilícito foi encontrado na posse do réu. Ponderou que a vítima alega que foi abordada por duas pessoas e levada para dentro de sua residência, sendo que os autores estavam de bonés, camisetas e distintivos policiais. No mais, o crime ocorreu no período noturno, ficando inviável a realização de um reconhecimento preciso, tanto que em audiência a vítima não reconheceu os acusados apresentados. Ressaltou que é notório que o simples reconhecimento, não confirmado em audiência, não caracteriza a participação do réu, diante da insuficiência probatória, sendo caso de absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal quanto ao crime de roubo qualificado. Frisou a importância do interrogatório não somente como natureza jurídica de meio de defesa, mas como incontestável natureza de meio de prova. Nessa mesma linha de raciocínio, destaca a insuficiência da palavra da vítima, para, por si só, amparar uma condenação. Pontuou que o que liga o acusado aos fatos é um reconhecimento precário formalizado em sede de delegacia, isto porque no momento em que foi abordado na residência onde foram localizados os bens subtraídos, nada foi encontrado na posse do acusado. Ressaltou que se trata de uma investigação escusa, sem qualquer elemento da devida participação do acusado, ou elementos característicos do crime. Frisou que estão evidentes as incoerências e incongruências do caso em tela. Asseverou que corroborando com o entendimento da defesa, os depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações são descabidos de maiores elementos de prova que liguem o acusado ao crime. Assim, alegou que ficou esclarecido que o réu não consumou o delito de roubo e muito menos sabia da existência de tal ilícito, eis que nega qualquer participação, devendo, assim, ser absolvido. No mesmo sentido, pediu a absolvição do réu pelo crime de porte de arma de fogo. Ainda sobre o crime de roubo, assevera

a necessidade de dois elementos essenciais, quais sejam, a violência e grave ameaça, sendo que os fatos narrados pela vítima não demonstram a caracterização destes elementos. Quanto aos elementos ensejadores do dolo, sustentou que não estão demonstrados no caso em tela, pois o acusado não teve qualquer conduta volitiva direcionada à ilicitude, mas pelo contrário, teve uma errada percepção da realidade, incorrendo erroneamente nas condutas mencionadas, devendo ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ademais, arguiu que não há prova robusta, com força probante, capaz de trazer a certeza de que o acusado estava com arma ou mesmo que a tenha utilizado. No momento em que os policiais militares adentraram a residência, após realizarem uma varredura, localizaram arma de fogo, contudo, não há certeza quanto ao fato desta ter sido utilizada na empreitada criminoso. Diante disso, cabível a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Reiterou a fragilidade e inconsistência do conjunto probatório para um possível decreto condenatório. Afirmou que o acusado está sendo injustiçado em relação à acusação que lhe pesa, pela qual até o momento sofre constrangimento ilegal, sem estar devidamente definida sua real participação nos fatos. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento do juízo, requereu diante das circunstâncias favoráveis do réu, como residência fixa, ocupação lícita (autônomo), além de ser pai de família, a aplicação das penas mínimas e a substituição destas por restritivas de direitos, com imposição do regime inicial semiaberto ou aberto. Por fim, ressaltou que embora o réu esteja sendo acusado provou-se de forma clara e límpida que ele não teve participação. Postulou, ainda, o direito de recurso em liberdade.

Em alegações finais, na forma de memoriais (fls. 956/959), a defesa das rés Rafaela e Aldeniza alegou que a presente ação penal deve ser julgada totalmente improcedente, para que as acusadas sejam absolvidas das acusações que pesam contra si, pois são absolutamente inocentes. Sustentou que as imputações que pesam contra as acusadas são frágeis e inconsistentes, sendo a prova produzida estéril. Ressaltou que as acusações não merecem prosperar, pois estão calcadas apenas em suposições, sem o menor lastro de evidências que comprovem que as rés sabiam que o veículo era produto de furto ou tinham conhecimento ou participado de adulteração. Desta forma, não há como atribuir a participação das acusadas no crime de adulteração de sinais de identificação do veículo, sendo esta, também, a cota do Ministério Público em alegações finais. Assim, pediu a absolvição das acusadas quanto ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal. No mais, ponderou que ficou claro que as acusadas não cometeram qualquer crime, visto que as testemunhas em momento algum as reconheceram, não havendo também outros indícios ou provas. Frisou que não ficou demonstrada a associação criminosa, pois o Ministério Público não demonstrou a presença dos requisitos para tipificação deste delito, tanto que o órgão ministerial também pediu a absolvição. Destacou que as acusadas em audiência preferiram ficar em silêncio porque não têm o psicológico preparado para responder tal acusação, frisando que a Rafaela inclusive mal conseguia ficar em pé ou sentada, no momento da audiência. Ressaltou que nada ficou provado sobre o veículo com as acusadas. O mesmo ocorre quanto aos produtos do roubo apurado nestes autos, já que nada de irregular foi encontrado com as acusadas. Ponderou que não restou caracterizada a receptação, motivo pelo qual requereu a absolvição das rés quanto a este delito. Igualmente, alegou que não ficou demonstrado que as acusadas tenham suprimido ou alterado marca, numeração ou qualquer sinal de identificação das armas de fogo apreendidas, ou ainda que elas tinham conhecimento da existência das armas, sendo que se estas foram utilizadas no roubo, é presumível que pertenciam aos acusados desse crime. Sustentou que não há qualquer prova que as acusadas tenham em qualquer momento concorrido ou realizado a adulteração ou supressão de numeração das armas, bem como, não há qualquer prova de seu prévio conhecimento de que no corredor estas estavam guardadas/escondidas. Ressaltou que não se verifica presentes provas da participação das acusadas em qualquer dos crimes pelos quais foram denunciadas, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo. Pontuou que as informações colhidas nos referidos autos não permitiram revelar a autoria do crime em tela, ou o envolvimento das acusadas no crime. Arguiu que não há testemunhas oculares que pudessem afirmar com certeza que viram as acusadas praticando algum

crime em questão. Na realidade, nada há no inquérito capaz de apontar a autoria do crime às acusadas. Destacou que no processo penal tudo deve ser claro e preciso, e, no caso de dúvida razoável, uma condenação é temerária, asseverando que é preferível um culpado solto do que um inocente condenado. Por todo o exposto, postulou a absolvição das acusadas, com a improcedência da presente ação penal. Contudo, em caso de remota procedência da denúncia, requereu a fixação da pena no mínimo legal, levando em consideração a primariedade e bons antecedentes das rés, a imposição do regime prisional aberto, ressaltando que as acusadas possuem filhos menores de 12 anos, que dependem de seus cuidados. Pleiteou, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do réu Francisco, em alegações finais orais, alegou que o acusado estava na hora errada, foi visitar a ex-mulher e chegou no momento em que segundo a acusação os roubadores estariam no local na posse da res furtiva. Quanto à acusação de estar em poder de um kit da Natura e quantia em dinheiro, não restou devidamente comprovado nos autos, pois segundo os policiais, o réu tentou se evadir do local, contudo ele é idoso e não teria destreza para isso. Em que pese os policiais não terem motivo para acusar injustamente Francisco, este tem antecedentes criminais, o que causa a suspeita aos policiais, que resolveram inseri-lo na trama praticada por apenas dois indivíduos. Afirmou que não são verdadeiras as acusações e o dinheiro que portava não era produto de roubo. Destacou que a vítima não provou a propriedade dos bens supostamente subtraídos. Sustentou que o réu é inocente em relação ao crime do artigo 180 do Código Penal, por não ter concorrido e por insuficiência de provas. Alegou que o depoimento isolado do policial não é suficiente para a condenação do acusado. Ponderou que a palavra da vítima deve ser vista com reservas, face o fato de ter sido ameaçada com arma de fogo, ficando aterrorizada. Quanto a acusação de posse ilegal de armas, entende que o crime só pode ser cometido pelo possuidor da arma, sendo que foi visto quando saía da casa, e não podia estar guardando arma em concurso com o demais, não sendo dono da arma, que era dos autores do roubo. Não procede a participação, artigo 29 do Código Penal. Quanto ao crime do artigo 288 e 311 do CP, cabe a absolvição. Alegou que o réu foi ao local apenas fazer uma visita. Pede absolvição com base no art. 386 III e VII do CPP. Asseverou que Francisco não morava no local e estava apenas de passagem, não havendo nexos guardar arma em casa que nem morava.

A defesa da ré Tania, em alegações finais, na forma de memoriais, às fls. 937/943, arguiu que a ré nega as acusações, sendo que seu interrogatório em juízo não difere do realizado em solo policial. Asseverou que a versão da ré é coerente, não havendo qualquer contradição. No mais, ressaltou que as provas colhidas não corroboram com a denúncia, eis que todas as testemunhas nada esclareceram sobre a possível participação da acusada nos delitos denunciados. Assim, conclui que a prova produzida contra a ré é estéril, em que pese as acusações lançadas na denúncia, as quais não devem prosperar, pois estão calcadas apenas em suposições, sem o menor lastro de evidências que comprovem que a ré sabia que o veículo era produto de furto ou tivesse conhecimento ou participado de adulteração. Quanto à imputação de alteração, a defesa frisou que em interrogatório o réu Marcos Vieira Saraiva afirmou que comprou referido veículo na feira do rolo na cidade de São Paulo, pagando a quantia de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais), não tendo conhecimento sobre a adulteração, informando que, inclusive, no momento da compra foi realizada pesquisa e nada de irregular foi constatado. Este acusado alegou, ainda, que estava utilizando o veículo há vários dias, pelo que não há como atribuir a participação da acusada na adulteração de sinais de identificação do veículo. Pontuou que neste sentido é a cota do Ministério Público em alegações finais, ou seja, pela absolvição da acusação quanto à acusação de infração ao artigo 311 do CP (adulteração de veículo). Isto posto, requereu a absolvição da acusada quanto à imputação ao artigo 311 do Código Penal. Da mesma forma, asseverou que não ficou demonstrada a associação criminosa, porque o Ministério Público não provou os requisitos necessários para tipificação deste delito, tanto que, também, em alegações finais, pediu a absolvição da acusada e demais corréus. Ponderou que para

a tipicidade do crime de associação criminosa são necessários os seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, três pessoas; b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados; c) estabilidade e permanência da associação criminosa. Assim, não estando configurados estes elementos, a absolvição é medida que se impõem referente a denúncia de associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, CP). Outrossim, quanto à acusação de receptação, sustentou que diante da total falta de elementos probatórios, a absolvição é de rigor, já que não há indícios da existência do elemento subjetivo específico, exigido ao delito imputado à acusada. Consignou que não ficou demonstrado que a acusada tinha prévio conhecimento de que o veículo era produto de furto, aliás, segundo seu depoimento, nem chegou a ver o veículo anteriormente à apreensão daquele. Por outro lado, afirmou que restou apurado nos autos que o veículo pertencia ao acusado Marcos Vieira Saraiva, sendo este residente na cidade de São Paulo, não se exigindo da acusada o saber prévio de que o veículo tinha origem ilícita. Alegou que sequer ficou demonstrado que a acusada em qualquer momento se aproveitou do veículo. Igualmente é a lógica quanto aos produtos do roubo apurado nestes autos, já que com a acusada nada de irregular foi encontrado. Ressaltou que para a caracterização da receptação é necessário que o agente queira obter alguma vantagem para si ou para outrem, não tendo ficado comprovado que a acusada se aproveitou ou tenha recebido o veículo ou os objetos provenientes do roubo apurado. Pelo exposto, requereu a absolvição da acusação quanto ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Por fim, frisou que também não ficou demonstrado que a ré tenha suprimido ou alterado marca, numeração ou qualquer sinal de identificação das armas de fogo apreendidas, ou que tinha conhecimento da existência das armas e que estas estavam escondidas em sua residência. Alegou que as armas teriam sido utilizadas no roubo apurado nestes autos, sendo presumível que pertenciam aos acusados daquele crime, não havendo qualquer prova que a acusada tenha em qualquer momento concorrido ou até mesmo realizado a adulteração ou supressão de numeração das armas, ou que tivesse prévio conhecimento de que no corredor do imóvel onde reside teriam guardado/escondido tais armas. Frisou que à época do fato a ré estava em seu quarto acamada e com sua mãe deficiente. Desta forma, asseverou que por qualquer ângulo não se verificam provas da participação da acusada em qualquer dos crimes pelos quais foi denunciada, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo. Ressaltou que a ré deve ser absolvida, e a ação julgada totalmente improcedente em face dela. Subsidiariamente, em caso de remota procedência da denúncia, requereu que as penas sejam fixadas no mínimo legal, levando-se em consideração a primariedade da acusada e seus bons antecedentes. Postulou a fixação de regime prisional aberto, a substituição da pena privativa em liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, em alegações finais escritas (fls. 960/968), a defesa do réu Marcos Alexandre requereu que a ação penal seja julgada totalmente improcedente e o réu seja absolvido das acusações, alegando que ele é absolutamente inocente e as provas que pesam contra ele são frágeis e inconsistentes. Ressaltou que o acusado preferiu usar seu direito de permanecer em silêncio, por tanta perplexidade das acusações. Contudo, o acusado nega veemente qualquer participação no que compreende o crime de roubo, reforçando que a vítima teve dúvida quando do reconhecimento, logo após o fato, em sede policial, e em juízo o réu não foi reconhecido. Ponderou que as demais testemunhas ouvidas em audiência de instrução também não trouxeram certeza da participação do acusado. Afirmou que se verifica dos autos que o reconhecimento em sede de delegacia parece ter sido orientado, induzido pelas autoridades policiais sem qualquer certeza da participação do acusado. Sustentou que o acusado não cometeu o ilícito em tela, ressaltando que o réu na delegacia afirmou que trabalha de forma autônoma. Arguiu que acredita que está havendo uma confusão por parte da vítima, pois, da análise dos depoimentos dos policiais verifica-se que estes são contraditórios, confusos, sem a presença dos elementos necessários para a imputação de crime. Alegou que não há elementos de provas necessário para uma possível condenação. O acusado informou que estava na residência com seus familiares, momento em que foi surpreendido com a invasão dos policiais militares que o acusaram da prática de roubo. Ressaltou que o réu declarou que não sabe de

quem são ou quem trouxe os objetos apreendidos para a residência em que se encontrava, sendo que nada de ilícito foi encontrado com ele. Reiterou que o réu não foi reconhecido pela vítima, que alegou ter sido abordada por duas pessoas e levada para dentro de sua residência, sendo que os autores estavam de boné, camiseta e distintivos da polícia, o que ocorreu no período noturno, concluindo ser inviável a realização de um reconhecimento preciso dos autores deste crime. Destacou que o simples reconhecimento não confirmado em audiência não caracteriza a participação, restando clara a insuficiência probatória que leva a compreensível a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto ao crime de roubo qualificado. Frisou a importância que tem o silêncio do acusado não somente como natureza jurídica de meio de defesa, mas também como incontestável meio de prova. Ademais, afirmou que não foi encontrado em poder do acusado qualquer bem subtraído, tampouco a suposta arma de fogo que teria sido utilizada durante a execução delitiva. Frisou que a palavra da vítima é insuficiente, por si só, para amparar uma condenação. Em juízo, a vítima não reconheceu o acusado apresentado em audiência, sendo suas declarações contraditórias, motivo pelo qual devem ser desvinculadas dos autos. Ponderou que o que liga o réu aos fatos é um reconhecimento precário, formalizado em sede de delegacia, além do que o momento em que foi abordado em uma residência onde foram localizados os bens subtraídos, nada havia na posse do réu. Assim, não ficou caracterizada a participação do acusado. Ressaltou que segundo o entendimento do STJ para o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal é necessário que a vítima seja mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. Sustentou que o acusado não consumou o crime de roubo e muito menos sabia da existência de tal ilícito. Consignou, ainda, que há ausência de dolo em relação ao crime de roubo, pois nitidamente o acusado não teve qualquer participação no ato ilícito informado na exordial acusatória. Ademais, ainda em relação ao crime de roubo, frisa que é necessária a presença de dois elementos essenciais, a saber, a violência e a grave ameaça, ressaltando que os fatos narrados pela vítima não demonstram a caracterização destes elementos. Destaca que informação de que os agentes simulavam estar armados cai por terra, devendo o réu ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Novamente, sustentou que os elementos ensejadores do dolo não estão demonstrados no caso em tela, eis que verificado que o réu não teve qualquer conduta volitiva direcionada à ilicitude, mas, pelo contrário, teve uma errada percepção da realidade, incorrendo erroneamente nas condutas mencionadas, devendo ser absolvido nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Asseverou que ficou bem esclarecido que nenhuma prova robusta, com força probante, foi trazida aos autos para comprovar que o acusado estava com arma ou que esta era por ele utilizada. No momento em que os policiais militares adentraram a residência, após realizarem uma varredura, localizaram arma de fogo, sem trazer a certeza de que esta foi utilizada na empreitada criminoso. Com isso, é perfeitamente cabível, diante da incerteza, a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ressalta que o réu está sendo injustiçado em relação à acusação que lhe pesa, sofrendo constrangimento ilegal, sem estar devidamente definida sua real participação nos fatos. Caso este não seja o entendimento do juízo, pleiteou o reconhecimento das circunstâncias favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita (autônomo), além de ser pai de família, com aplicação da pena mínima e substituição destas por penas restritivas de direito. Pediu a imposição do regime inicial semiaberto ou aberto, além do direito de recurso em liberdade, para que continue trabalhando e sustentando seus filhos menores. Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu Marcos Vieira às fls. 185/188, e certidões às fls. 168/169 e 891/821, sendo tecnicamente primário, com condenação já prescrita; do réu Marcos Alexandre às fls. 177/184, e certidões às fls. 170/173, sendo portador de maus antecedentes e reincidente específico pelo crime de roubo majorado; do réu Francisco às fls. 189/205, e certidões às fls. 163/167, sendo portador de maus antecedentes e reincidente específico pelo crime de receptação; da ré Rafaela às fls. 176, e certidões às fls. 160, sendo primária; da

ré Aldeniza, às fls. 206, e certidões às fls. 162, sendo primária; e da ré Tânia, às fls. 207, e certidões às fls. 161, sendo primária.

Os réus Marcos Vieira, Marcos Alexandre e Francisco tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, as rés Rafaela Alves de Oliveira e Tania Pereira Dias tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar e a ré Aldeniza teve a prisão em flagrante relaxada, quando da análise da regularidade da prisão em flagrantes, nos termos da decisão de fls. 213/215. Posteriormente, aos réus Marcos Vieira, Marcos Alexandre, Francisco, Rafael e Tania foi concedida liberdade provisória, consoante decisão de fls. 679/680.

Houve impetração de habeas corpus em favor do acusado Marcos Vieira, fls. 532/551, o qual foi liminarmente indeferido conforme decisão de fls. 549/551.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade delitativa decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de apreensão/ exibição/ apreensão e entrega (fls. 09/12), laudo pericial (exame em peças - armas de fogo) (fls. 321/328), laudo pericial (exame em peças - objetos apreendidos) (fls. 344/352), laudo pericial (adulteração de sinal identificador) (fls. 832/836), além da prova oral colhida.

A autoria é certa.

Quando ouvida na fase extrajudicial, a vítima Odail declarou que: "Possui um quiosque de lanches e salgados na Av. Paz Universal, Cidade nova e, na noite de ontem (17/08/2020), por volta das 22h30min., deixou seu trailer com destino ao seu imóvel. Ao chegar lá, estava adentrando em casa através do portão, quando, em dado momento, veio a ser abordado por dois indivíduos, armados. Eles o renderam e determinaram que o declarante adentrasse em casa. Junto ao declarante se encontravam os demais moradores, vizinhos, os quais se encontravam próximos do local e também foram rendidos. O declarante informa que os dois homens que o abordaram se encontravam trajando camisetas da Polícia Civil, tendo inclusive se identificado como Policiais. Um deles, dentre os dois armados, fazia uso de um distintivo de Investigador, tendo se identificado como tal. Após determinar que todos adentrassem a casa do declarante, eles também entraram e passaram a subtrair tudo o que podiam do interior de sua casa, tendo inclusive subtraído cerca de R\$4000 a R\$5000 aproximadamente de propriedade do declarante. Após tomar tudo o que podiam, eles prenderam as vítimas no quarto e deixaram o local em dois carros, os mesmos ora apreendidos. NESTA OPORTUNIDADE, O DECLARANTE AFIRMA RECONHECER, DENTRE AS PESSOAS AQUI PRESAS, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA SARAIVA e MARCOS VIEIRA SARAIVA como os autores da extorsão ocorrida contra sua pessoa, em sua casa, sendo eles que se encontravam armados. Quanto aos demais ora apresentados nesta Delegacia, o declarante não os avistou nos arredores de sua casa. Após terem-lhe subtraído objetos e dinheiro, o declarante acionou o 190 e, após cerca de quarenta minutos, foi comunicado pela Polícia Militar sobre a localização dos possíveis ladrões, sendo chamado para reconhecimento. Nesta oportunidade, o declarante afirma que nunca avistou essas pessoas presas por aqui antes." (sic)

Perante o juízo, a vítima Odail disse que recuperou algumas coisas que lhe foram subtraídas, como uma parte do dinheiro, uma corrente, uma caixinha de som e óculos. Afirmou que não recuperou seu celular, documentos e outras coisas. Declarou que, segundo os policiais, seus pertences estavam em poder dos assaltantes, dos réus, entre eles, sendo que todos estavam em uma casa. Informou que na época dos fatos chegou a realizar reconhecimento pessoal na delegacia, esclarecendo que quando o fez teve certeza dos dois que estavam presentes no assalto, não tendo qualquer dúvida alguma. Narrou que quando os assaltantes chegaram o declarante estava chegando do trabalho, estava abrindo o portão, quando eles o abordaram, com armas de fogo, distintivos e uniformes da Polícia Civil. Relatou que os assaltantes o pegaram e colocaram o declarante dentro de sua casa, juntos com os demais vizinhos, sendo que, inclusive, a menina TAIDI estava junto. Informou que os indivíduos estavam procurando coisas dentro da sua casa, quando, então, percebeu que era um assalto. Afirmou que os assaltantes subtraíram seus pertences e saíram correndo. Disse que os assaltantes se apresentaram como policiais, agindo como se fosse uma

abordagem. Relatou que no momento da abordagem eram dois homens, portanto arma de fogo. Afirmou que foi mantido dentro de casa junto com os vizinhos, TAIDI, MÔNICA, o esposo dela, SAMUEL, e, também, com a irmã da TAIDI, cujo nome não se recorda. Disse que foram subtraídos quantia em dinheiro, aproximadamente R\$ 5.000,00, não sabendo informar o valor exato, óculos, cartões de crédito, uma corrente, perfume, uma caixinha de som e celular. Esclareceu que não viu exatamente quando os indivíduos chegaram, pois estava de costas, desceu da moto, abriu o portão e subiu na moto novamente para colocá-la na garagem, sendo que antes de descer eles já chegaram abordando. Afirmou que nesse momento os assaltantes estavam a pé, não tendo visto veículo, que provavelmente estava nas proximidades. Disse que os assaltantes estavam armados, com distintivo no pescoço e uniforme da polícia. Esclareceu que como o declarante tinha acabado de chegar, estava carregando a mochila, onde estava a maioria de seus pertences subtraídos. Afirmou que os assaltantes pegaram sua mochila, uma carteira de bolso, onde estavam o dinheiro e os documentos, sendo que dentro da casa eles pegaram alguns cordões e perfumes. Declarou que ficou sabendo por algumas testemunhas que estavam na rua e viram os assaltantes passando no local mais cedo. Afirmou que depois que os indivíduos se evadiram não deu para ver para que lado foram ou se pegaram veículo, mas segundo um morador próximo, ele viu os indivíduos passando em um veículo após o assalto. Informou que após os assaltantes saírem, permaneceram dentro da casa por uns 10 minutos para ter certeza de que estavam seguros e que os assaltantes já haviam ido, e somente depois acionaram a polícia. Declarou que na mesma noite do ocorrido, por volta das 1h30min da madrugada soube que os policiais haviam encontrado seus pertences em uma casa com cerca de 6 a 7 pessoas. Disse que se recorda que os assaltantes portavam armas, salvo engano um 38, ou pistola, sendo que ambos estavam armados, com armas curtas. Informou que a ação dos assaltantes ocorreu por volta das 22h30, o dia estava nublado e chuvoso. Afirmou que os assaltantes estavam um de boné, pelo que se lembra, e o outro de máscara, sendo um mais novo e outro mais velho. Relatou que o indivíduo mais novo era um pouco mais forte e "gordinho", e o mais velho era um senhor de estatura mais baixa, ressaltando que realizou o reconhecimento pessoal na delegacia. Disse que reconhece não reconhece o réu Marcos Vieira Saraiva, que está com o link de Aldeniza. Informou que o acusado Francisco Benedito de Souza acredita que seja um dos autores, não tem certeza, mas acredita que é ele. Esclareceu que acredita que reconheceu o réu Francisco na delegacia como sendo um dos autores do crime. Afirmou que Marcos Alexandre da Silva Saraiva parece ser o indivíduo que estava com o Sr. Francisco e é o outro que reconheceu na delegacia. Disse que tem certeza quanto ao reconhecimento do réu Marcos Alexandre, sabendo que são pai e filho. Esclareceu que achou bem parecidos com os autores do crime os réus Francisco e Marcos Alexandre. Afirmou que acha mais parecido com um dos autores o réu Francisco do que o réu Marcos Vieira.

Na fase policial, a vítima Monica afirmou: "que estava em sua residência, tinha acabado de tomar banho, e estava conversando com seu marido Samuel, foi quando começou a escutar uma gritaria na porta da sua casa, a gritaria dizia que era a polícia, então a declarante saiu para ver se tinha acontecido algum problema, foi aonde que ela avistou três homens com vestimentas pretas da polícia civil, com o distintivo, armados, com mascaras e bonés. Então entraram na sua residência e retiraram seu marido e seu filho de 3anos, a declarante informa que um dos homens que tocou com a arma o seu filho.levaram todos para a residência de ODAIR de apelido Aladim, ficaram todos dentro da residência de Aladim, fizeram a vistoria na casa, e levaram perfumes , correntes banhadas de ouro, celular Motorola Moto G7, e um valor de R\$ 5.000,00. Logo após saíram da casa e informaram que iriam para a viatura, Aladim pediu para ir junto e eles não deixaram , nesse momento os homens foram embora,então todos saíram para a rua e ligaram para a Policia Militar." (sic). Ao ser ouvida em juízo Monica, vítima, afirmou que chegou a trabalhar para a vítima ODAIL, na lanchonete, e eram vizinhos. Informou que os indivíduos chegaram abordando ODAIL, passando-se por policiais civis, quando ele chegava do serviço, da lanchonete. Afirmou que estava passando chapinha nos cabelos dentro da sua casa, que é a primeira do mesmo quintal. Informou que perguntou para os indivíduos o que estava acontecendo, pois a vítima é uma pessoa de respeito, nunca soube nada de

errado, sendo que a declarante estava grávida na época. Relatou que os indivíduos entraram na casa da declarante e questionaram quem mais estava no local. Informou aos indivíduos que estava com seu marido e seu filho, de cinco anos à época. Afirmou que os indivíduos mandaram todos sair para fora e depois os colocaram de refém dentro da casa do ODAIL. Disse que eram dois indivíduos, armados, sendo que um dos indivíduos "relou" a arma no ombro do seu filho. Afirmou que os indivíduos estavam com o distintivo e a camiseta da polícia civil. Relatou que se recorda do indivíduo que está com a identificação de Aldeniza, Marcos Vieira, pelo olhar. Esclareceu que se recorda do olhar da pessoa identificada como Aldeniza, Marcos Vieira. Esclareceu que não tem certeza em relação ao indivíduo que está identificado com o usuário Rafaela, Marcos Alexandre, embora acredite que seja ele que encostou o revólver no seu filho. Afirmou que era uma mais novo e outro com mais idade. Informou que no dia do ocorrido, a declarante e ODAIL foram até a delegacia, tendo realizado o reconhecimento. Narrou que realizou o reconhecimento pessoal, entrou em uma sala, atrás de um vidro, e foi questionada pelo delegado se reconhecia alguém. Disse que salvo engano eram três homens, uma senhora e uma gestante, todos do outro lado do vidro. Afirmou que não se recorda se na delegacia para reconhecimento havia dois ou três homens, mas na sua casa somente entraram dois indivíduos. Esclareceu que na delegacia reconheceu dois homens, mas não se recorda se havia outro indivíduo para ser reconhecido. Afirmou que na delegacia comentaram que os indivíduos estariam ocultando um veículo, mas não conhece a vítima, nem a viu na delegacia. Disse que o Delegado falou sobre todos os crimes, sendo que os policiais comentavam entre si e a declarante escutou. Afirmou que nada sabe sobre alteração de identificação do veículo Uno Way. Relatou que os indivíduos portavam arma de fogo, sendo que os policiais chegaram a mostrar as armas e a declarante as reconheceu na delegacia. Disse que não sabe onde a arma foi encontrada. Afirmou que ouviu sobre o crime de associação na delegacia. Esclareceu que não conhecia qualquer dos acusados. Informou que teve contato com os réus no momento em que eles entraram, quando ODAIL chegou do serviço, pois acreditou que eram policiais e foi falar com eles em sinal de respeito. Relatou que os indivíduos, inclusive, perguntaram se a declarante estava grávida, tendo confirmado. Disse que depois de um tempo as outras vizinhas também saíram para verificar o que estava acontecendo, quando os indivíduos mandaram todos entrar na casa do ODAIL, e fizeram todos de refém no quarto. Narrou que os indivíduos estavam com máscara e boné. Informou que os indivíduos falavam a todo momento que estava averiguando uma denúncia, alegando que estavam guardando drogas no local. Disse que os indivíduos trajavam calça jeans e camiseta da polícia civil.

A testemunha Taidi, na fase extrajudicial, narrou: "Que estava em sua residência, e por no período da noite, e escutou uma gritaria na porta da sua casa, e saiu para ver quem era e havia dois rapazes gritando em sua porta, estavam vestidos de roupas pretas, armados e com o distintivo da polícia civil, e ambos gritavam que era Polícia, e que era para abrir a porta, e para colocar a mão na cabeça, efetuou revista pessoal no Aladin. Logo após solicitou para todos ficar quietas no canto, e logo após obrigou todos os presentes a entrar na residência de seu vizinhos de fundo chamado Aladin. Assim que todos estavam dentro da residência de Aladin ambos estavam questionando todos os presentes a respeito de uma quantia em dinheiro, e alegaram que havia uma denuncia de que Aladin era agiota, então começaram a revistar a casa de Aladin e logo após ambos informaram que iria chamar a viatura e saíram da residência, então em uma forma de ver alguma coisa aladin olhou entre a porta e constatou que eles não estavam mais pelo local. Após o ocorrido aladin se deu conta que os policiais tinha levado seu quatro perfumes, uma corrente banhada a ouro, um celular Motorola Moto G, mochila e carteira com todos os documentos."

(sic)

Perante o juízo, a vítima Taidi afirmou que estava um dia chuvoso, escutou uma gritaria no quintal, onde havia quatro casas, tendo ouvido "perdeu, perdeu, é um roubo" e acusavam seu vizinho Aladin, ODAIL, de ser agiota, alegando que ele tinha dinheiro e que queriam leva-lo. Afirmou que os indivíduos estavam com arma e com distintivo da polícia. Informou que não roubaram nada da depoente, entraram na sua casa, não fizeram nada com a declarante, apenas a mandaram ir para a casa do

Aladin. Disse que ficaram aguardando enquanto eles fizeram o rosto. Narrou que eles deixaram todos trancados dentro da casa e saíram. Afirmou que não se recorda do rosto dos indivíduos, mas se lembra que são dois indivíduos "baixinhos". Relatou que os indivíduos estavam todos de preto e com distintivos da polícia, tendo acreditado que se tratavam de policiais. Disse que os indivíduos estavam com uma arma de fogo. Afirmou que na época não realizou reconhecimento dos indivíduos na delegacia. Esclareceu que seu vizinho pediu para a declarante ir até a delegacia para registrar a ocorrência, tendo comparecido, prestado seu depoimento e nunca mais retornou ao local. Relatou que nada sabe a respeito da ocultação de veículo, não tendo visto como eles chegaram, nem se realmente estavam de carro. Afirmou que os vizinhos informaram que havia um veículo parado lá embaixo, mas não sabe qual era a cor e o modelo. Informou que também não viram como eles foram embora, não tendo visto qualquer carro. Disse que nada sabe sobre adulteração de sinal de veículo. Afirmou que nada sabe sobre a ocultação de arma de fogo, mas reitera que os indivíduos entraram portando arma de fogo. Esclareceu que por medo não ficou olhando para os indivíduos, abaixou a cabeça e ficou encostada na parede. Disse que a arma não era muito grande, nem muito pequena, não se recordando do rosto deles e do tamanho ou cor da arma. Disse que não conhece os indivíduos acusados e não sabe se eles estavam associados para a prática de roubos.

Em sede policial, a vítima Eliete afirmou: "que estava em sua residência, que pela noite, escutou na porta da sua casa, uma gritaria, saiu ela e sua irmã para ver o que era, e viu dois rapazes vestido de preto, armados e com distintivos da polícia civil, e ambos gritavam para abrir o portão e que era para colocar a mão na cabeça, após abrir o portão fez revista corporal no seu vizinho de traz de nome Aladin, logo após todos presentes foram ate a residência de Aladin. Logo após ambos os policiais revistaram a casa inteira de Aladin, então questionaram de um valor em dinheiro , e que estavam com uma denuncia de que aladin era agiota. então ambos os policiais informaram q iria ate a viatura, em uma forma de ver Aladin olhou entre a porta e constatou que os rapazes tinham ido embora, após o ocorrido, aladin se deu conta que os rapazes havia levado seu quatro perfumes, uma corrente banhada a ouro, um celular Motorola Moto G, mochila e sua carteria com